

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת מירב כהן

פ/3697/25

הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון – הקפאת עסקה מתמשכת בתקופת לידה והורות), התשפ"ג–2023

הוספת סעיף 2ד13 1. בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א–1981¹ (להלן – החוק העיקרי), אחרי סעיף 1ד13 יבוא:

"הקפאת עסקה 2ד13. (א) בחוזה בעסקה מתמשכת למתן שירותים מתמשכת בתקופת לידה והורות מעוסק, למשך תקופת הלידה וההורות, כולה או חלקה, שלא לספק את השירות לצרכן ולא לחייב את הצרכן בתשלום בעד השירות; ביקש צרכן כאמור, יפסיק העוסק לספק את השירות לצרכן ולא יחייבו בתשלום כלשהו, ובכלל זה תשלום בעד הפסקת השירות, למשך אותה תקופה.

(ב) השר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לשנות את התוספת השביעית.

(ג) בסעיף זה –

"תקופת לידה והורות" – כהגדרתה בסעיף 6(ב)(1) בחוק עבודת נשים, התשי"ד–1954², תקופה כאמור תחול על שני בני הזוג בלא קשר למצבם התעסוקתי;

"צרכן" – בני זוג שמתקיים לגביהם אחד מאלה, בכפוף להצגת אישור רפואי שניתן בידי רופא מוסמך על מעקב הריון:

(1) הם רשומים במרשם האוכלוסין כנשואים;

¹ ס"ח התשמ"א עמ' 248.

² ס"ח התשי"ד עמ' 154.

(2) הם רשומים במרשם הזוגיות
כהגדרתו בחוק ברית הזוגיות לחסרי דת,
התש"ע-2010³;

(3) הם ידועים בציבור."

הוספת תוספת 2. אחרי התוספת השישית לחוק העיקרי יבוא:
שביעית

"תוספת שביעית"

(סעיף 2ד13)

1. מכון כושר כהגדרתו בחוק מכוני כושר (רישוי ופיקוח), התשנ"ד-1994,
ומקום במבנה שמתקיימת בו פעילות ספורט או מחול ואינו מכון כושר.
2. בית קולנוע, תיאטרון או מוסד תרבות אחר.
3. ספרייה.
4. בריכת שחייה."

דברי הסבר

תקופת הלידה מקשה על הורים רבים להמשיך בשגרת חייהם הרגילה, הן מבחינה פיזית והן מבחינה רגשית.

במשך תקופת הלידה וההורות, שגרת החיים של ההורים משתנה באופן משמעותי, וכך גם יכולתם לממש את המנויים שבהם החזיקו טרם הלידה. לא כל השירותים המסחריים השונים ניתנים להקפאה לזמן קצוב ללא עלות נוספת או ללא ביטול המנוי לחלוטין, דבר שעשוי להקשות על הורים צעירים שמעוניינים לחזור לשגרת חייהם לאחר תקופת הלידה וההורות.

כבר היום, תיקון מס' 37 לחוק הגנת הצרכן, משנת 2014, מאפשר לבטל עסקה לתקופה קצובה בתנאים מסוימים האמורים בתוספת הרביעית – רכישת יחידות נופש, ושירותים בחדרי כושר. הסדר זה מאפשר הקפאת מנויים במקרים נקודתיים, אולם לא מתייחס באופן ייעודי לצורך הקיים בקרב הורים חדשים.

הצעת חוק זו נועדה להחיל הסדרים מיוחדים בדומה לתוספת הרביעית בחוק להגנת הצרכן על כלל השירותים כאשר הסיבה להקפאת המנוי היא תקופת לידה והורות. לפיכך מוצע לאפשר הקפאת עסקאות לשירותים מתמשכים, כדוגמת מנוי לתאטרון, לספרייה, לעיתון, או לשירותים נוספים, במהלך תקופת הלידה וההורות. זאת, ללא הרעת תנאי המנוי ומבלי לדרוש מהצרכן תשלומים נוספים, ומתוך הבנה שבמהלך תקופת ההורות האפשרות לעשות שימוש במנויים אלו היא מוגבלת עד כדי לא קיימת, ולא נובעת רק מרצונם של הצרכנים אלא משגרת החיים שמשתנה לפתע.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"א בתמוז התשפ"ג (10.07.2023)

³ ס"ח התש"ע עמ' 428.